

1. 업무개요

물환경본부 물환경관리처(물환경관리부, 이하 “물환경관리부”라 함)는 「환경기술지원 업무예규」, “생태독성관리 기술지원 업무절차서” 및 “TOC 적용대상 시설 기술지원 업무절차서”에 따라 폐수배출시설 및 공공처리시설에 대한 생태독성, TOC관리 기술지원 및 사후관리를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

물환경관리부 계약예규 「용역계약일반조건」 제16조 제4항에 따르면, 제1항 및 제3항에 의하여 과업내용의 변경을 지시하거나 승인한 경우에 계약금액조정은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “국가계약법”이라 함) 제65조 제1항 내지 제6항을 준용하도록 하고 있으며, 계약담당공무원은 과업내용에 없는 과업을 추가 요구할 경우에는 정당한 대가를 지급하여야 한다고 정하고 있다.

국가계약법 시행령 제65조 제3항에 따르면, 제1항 각 호의 규정에 의하여 계약금액을 조정함에 있어 계약단가를 적용하거나 계약단가가 없는 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 하도록 규정하고 있으며, 정부에서 설계변경을 요구한 경우(계약상대자에게 책임이 없는 사유로 인한 경우를 포함한다)에는 증가된 물량 또는 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 계약당사자간에 협의하여 결정하고 계약당사자간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에

낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 한다고 정하고 있다.

또한, 국가계약법 시행령 제9조 제1항 제4호에 따르면 제1호 내지 제3호의 규정에 의한 가격에 의할 수 없는 경우에 감정가격, 유사한 물품·공사·용역 등의 거래실례가격 또는 견적가격을 기준으로 예정가격을 결정하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◆◆◆◆◆부에서는 “====관리 ==== 수질오염물질 분석 단가계약 용역¹⁰⁾”에 대하여 준공일 이후인 ==. ==. ==. 변경계약 검토보고를 통하여 수질분석 의뢰 항목, 물량 증가에 따른 분석항목, 건수 및 금액 변경을 사유로 [표 12]와 같이 변경 계약을 체결하였다.

[표 12] 계약변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
분석항목	M항목 등 ==개	M항목 등 ==개	수질분석 의뢰 항목 및 물량 추가
분석건수	=,====건	=,====건	
분석금액	==,==,==원	==,==,==원	

그러나, 당초 ==개 항목에서 ==개 항목으로 분석 항목을 추가·변경하면서 신규로 추가된 N항목 등 =개 분석 항목에 대하여 「용역계약일반조건」 제16조제4항 및 국가계약법 시행령 제65조 3항에 따라 신규 비목에 대한 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가의 적정성 검토 또는 계약당사자간 협의 과정을 거치지 않고 계약 상대방이 제출한 단가를 그대로 적용하여 계약 금액을 조정하였다.

신규로 추가된 =개 항목에 대한 계약변경 시 적용한 내역은 [표 13]의 상세 내역과 같으며 해당 용역 발주 시 단가산출 근거로 적용한 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

10) 계약기간 : ==. ==. ==. ~ ==. ==. ==.

협회에서 공표한 측정대행업의 측정수수료(=== 수수료 공표 제===호)¹¹⁾ 및 공단 「환경 시험·검사 및 측정·분석 운영예규」의 수수료 단가 중 신규 비목과 같거나 유사 항목 또는 시험방법이 유사한 항목의 단가를 확인한 결과는 [표 13]의 유사 항목 단가 기준과 같다.

[표 13] 신규 비목 계약 변경 상세 내역 및 유사 항목 단가 기준

신규 비목	계약 변경 상세 내역			유사 항목 단가 기준	
	신규 단가 (VAT포함) *계약상대자 제시	수량	금액	=== 수수료 (==, VAT포함) *발주시 단가적용 근거	공단 환경 시험·검사 및 측정·분석 운영예규 (VAT제외)
O항목	==,===	=	===,===	-	==,===(=== 기준)
P항목	==,===	==	=,===,===	-	-
N항목	==,===	=	===,===	==,===	==,===(== 기준)

신규 비목에 대한 단가 산정 시 적정 거래실례가격 또는 원가계산 등에 의한 가격에 의할 수 없어 유사한 물품·공사·용역 등의 거래실례가격 또는 견적가격을 기준으로 가격을 결정하였다면, 계약 변경 검토 과정에서 신규 단가 결정 기준 및 산출 근거 등에 대한 검토가 충분히 이루어질 필요가 있었다.

4. 관련자(부서) 의견

물환경본부 물환경관리처 부에서는 당시 용역 준공과정에서 ===년 예산집행 마감 기간이 도래하여 급하게 검토하면서 단가 결정 기준 및 산출 근거에 대한 서술이 부족했던 부분을 인정하며, 향후 유사한 사례를 방지하기 위해 워크숍을 통해 용역 변경 시 주의사항 등 교육을 실시하고 검토과정에서 부실한 부분이 없도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

11) 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제16조 제5항에 따른 측정대행 업무에 소요되는 비용에 대해  협회에서 산출·공표하였으나, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」관련 규정에 따라 ==, =, =. 홈페이지 게재 중지

5. 조치할 사항

경영지원본부장(인재경영처장)은 용역 계약 변경 검토 과정에서 신규 단가 결정 기준 및 산출 근거 등에 대한 검토를 소홀히 한 물환경본부 물환경관리처 부(현, 본부 처 부) 급 에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】